

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – DA CORRUPÇÃO E DA FALSIDADE

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – DA CORRUPÇÃO E DA FALSIDADE

Crimes contra a administração militar

Corrupção passiva

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de dois a oito anos.

- Crime próprio;

Obs.: nessa situação, quem comete o crime é apenas funcionário público, podendo ser um militar. Se pode ser um militar, pode ser também um funcionário público civil que esteja no exercício da função na administração militar; logo, é o crime impropriamente militar.

- Crime Impropriamente militar;

Obs.: o crime impropriamente militar é o inverso de crime propriamente militar. O crime propriamente militar é aquele específico e exclusivo de militar. No caso do art. 308, pode ser um funcionário público civil ou funcionário público militar.

- Condutas: receber e aceitar promessa; não se tem a conduta solicitar;

Obs.: no Código Penal comum, há três condutas; no Código Penal Militar, são duas condutas. No Código Penal comum, há “solicitar”, “receber” e “aceitar promessa”; no Código Penal Militar, há apenas “receber” e “aceitar promessa”, ou seja, não tem a conduta de solicitar. Exemplo: e se o policial militar, no exercício da função de trânsito, solicita uma vantagem para que ele não efetue uma notificação e trânsito? O policial responderá por corrupção passiva; ele responde por crime militar extravagante, utilizando a tipificação do Código Penal comum, devido à lei n. 13.491, na qual é possível que haja crimes militares não previstos na parte especial do Código



Penal Militar. Lembre-se: o verbo é **solicitar**, e não **exigir**. Se for **exigir**, o caso é de concussão, que também tem no Código Penal Militar.

- Corrupção passiva própria: agente pratica ato ilícito – ex.: policial militar não aplica uma notificação de trânsito para receber indevida vantagem;
- Corrupção passiva imprópria: agente pratica ato lícito para receber vantagem indevida – ex.: agente libera pessoa ilegalmente presa para receber determinada quantia em dinheiro

Obs.: portanto, são duas situações: para coisas lícitas e para ilícitas. Os dois são corrupção passiva, sendo uma própria (legalidade de imediato) e a outra imprópria (só há ilegalidade com o recebimento).

As principais características do crime de corrupção passiva são:

- crime próprio;
- crime impropriamente militar;
- somente duas condutas: receber ou aceitar promessa (não tem a conduta de solicitar).

Corrupção passiva

Art. 308. § 1º A pena é aumentada de **um terço**, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

- Corrupção exaurida – 3 hipóteses: retardar a prática de ato; deixar de praticar o ato; e praticar o ato infringindo o dever funcional; nas duas primeiras, cuida-se de ato de **ofício lícito**;
- Se o agente, ao receber a vantagem indevida, já havia deixado de praticar o ato de ofício?

Obs.: nessa situação, não se fala em aumento de pena.

- Na prevaricação, o agente retarda ou deixa de praticar indevidamente ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; na corrupção passiva, ele é movido pelo interesse de receber vantagem indevida;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: portanto → prevaricação: interesse ou sentimento pessoal; corrupção passiva: visa vantagem indevida.

§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.



- Corrupção passiva privilegiada – **NÃO** há recebimento de vantagem indevida;

Corrupção ativa

Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional:

Pena – reclusão, até oito anos.

Aumento de pena

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.

Obs.: na corrupção passiva, o crime é cometido por funcionário público; na corrupção ativa, o crime é cometido pelo particular, qualquer pessoa.

- Crime comum;
- Crime impropriamente militar;

Obs.: não se exige a especificidade de ser militar.

- Crime formal; a recusa do funcionário público é irrelevante para consumação;

Obs.: há o crime material, formal e o crime de mera conduta.

- crime material: há conduta e resultado e consuma com o resultado.
- crime formal: há conduta e resultado e consuma com a conduta.

ANOTAÇÕES

- crime de mera conduta.

No caso da corrupção ativa, fala-se que é crime formal, pois a recusa do funcionário público é irrelevante para consumação. Exemplo: o funcionário está policiando determinada localidade e percebe que um condutor de veículo não está com todos os equipamentos obrigatórios. Quando o funcionário está começando a lavrar o auto de infração de trânsito, o particular fala “Policial, se o senhor não me multar, eu te dou cinco mil reais”. É uma promessa. Neste ponto, o crime já se consumou, independentemente de o funcionário receber ou não os 5 mil reais.

- O tipo penal não é expresso, mas a vantagem pode ser oferecida indiretamente, por interposta pessoa;
- Vantagem indevida pode ser de qualquer natureza, inclusive material ou mesmo sexual;
- Parágrafo único - Trata-se de condição maior de punibilidade do delito.

Obs.: em relação à corrupção ativa, é importante lembrar dos seguintes pontos: crime formal; cometido por qualquer pessoa; crime impropriamente militar; a vantagem não precisa ser patrimonial.

Participação ilícita

Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.

- Crime próprio – funcionário público, dentre eles podendo ser militar;

Obs.: pode ser funcionário público civil ou militar.

- Crime impropriamente militar;
- Participar – tomar parte;
- Pode ser por meio de um “laranja”;
- Crime formal – independe da produção de qualquer resultado;

ANOTAÇÕES

Obs.: basta o funcionário público participar.

Não pode existir uma confusão entre a pessoa que fiscaliza e a pessoa que fornece.

Participação ilícita

Art. 310 - Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse, relativamente a esses bens ou efeitos.

- Forma equiparada;
- O bem não precisa ser patrimônio da administração militar.

Falsificação de documento

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena – sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.

§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.

§ 2º Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.

Falsificação de documento

- Crime comum;

Obs.: qualquer pessoa pode cometer o crime.

- Crime impropriamente militar;

Obs.: não se exige a especificidade de a pessoa ser militar.

- Condutas: falsificar ou alterar documento verdadeiro;



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A falsificação pode ser total ou parcial;
- Na falsificação parcial, há fabricação de parte do documento que não existia; na alteração, pressupõe documento preexistente;

Obs.: todo militar possui uma carteira de saúde, para comprovar se ele está quite com a saúde ou se tem alguma restrição para o serviço. Imagine que um militar esteja com problema de coluna e a pessoa coloque “dispensando integralmente do serviço militar por 30 dias”. Caso o militar coloque 60 em vez de 30, há alteração de documento verdadeiro. Caso ele coloque “dispensando integralmente do serviço militar por 30 dias e 60 dias não pode tirar policiamento ostensivo”. Neste último exemplo, há falsificação parcial. Os dois são crimes de falsificação de documentos.

- Documento – quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares – art. 371 do CPPM;
- Consuma-se com a falsificação ou alteração, independentemente do uso.

Obs.: imagine que o militar que trocou o 3 pelo 6, no exemplo anterior, tenha começado a trabalhar normalmente depois de 30 dias. Se alguém perguntasse e o militar respondesse que estava trabalhando mesmo sem poder, o que isso significa? A pessoa percebe que houve alteração e prende o militar pelo crime de falsidade de documento. O ponto é: não precisa ter resultado com a falsificação; consuma-se com a falsificação ou alteração, independentemente do uso.

Em relação à falsificação de documentos, há duas condutas: falsificar ou alterar; crime comum; crime impropriamente militar; a consumação é com a falsificação ou alteração, independentemente do uso.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
